

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๗๐๖๐๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อหรือการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่

เรียน เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ กฟก ๐๑๐๐/๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แจ้งว่า สำนักงานกองทุนฯ ทำสัญญาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตระดับองค์กรกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในอัตราค่าบริการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยทำสัญญาเป็นรายปี โดยทุกปีก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง สำนักงานกองทุนฯ มีความจำเป็นต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ซึ่งสำนักงานกองทุนฯ ได้จัดหาไว้แล้วตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้องเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาอนุมัติก่อน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพ้นจากตำแหน่ง และให้มีคณะกรรมการกองทุนฯ เฉพาะกิจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เฉพาะกิจ สำนักงานกองทุนฯ ได้นำเรื่องการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายฯ เสนอพิจารณาด้วย แต่คณะทำงานของรัฐมนตรีฯ ให้สำนักงานกองทุนฯ รื้อหรือกรมบัญชีกลางเพื่อขอทราบความเห็น ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ เฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานกองทุนฯ เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายฯ ต่อเนื่องไปอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

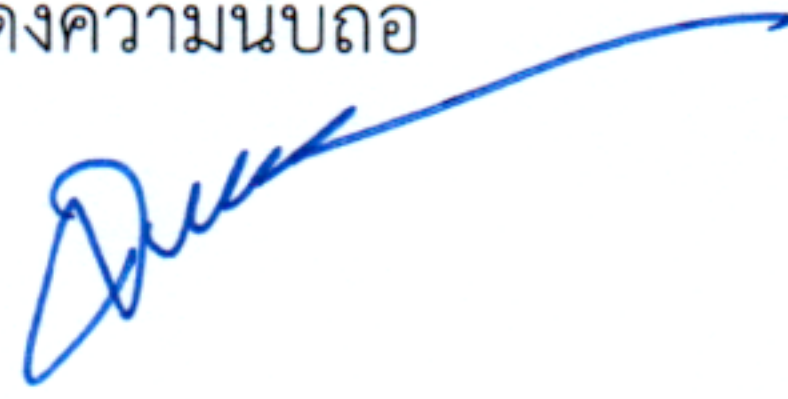
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ “(๓) ดีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้” กรณีตามข้อหารือของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประเด็นการตีความตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ จึงมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการวินิจฉัยจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาข้อหาดังกล่าว สำหรับกรณีการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่อง

/ไปใน ...

ไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันและต้องให้สัญญามีผลย้อนหลัง หากไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ สำนักงานกองทุนฯ ต้องขออนุมัติให้สัญญามีผลย้อนหลังต่อคณะกรรมการวินิจัยเป็นรายกรณีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖